

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 373/2533 พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาง เจื่อน ธรรมรงค์ การ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 297

จำเลยใช้มีดพร้าฟันผู้เสียหายที่ศีรษะด้านหลัง 1 ที่ จำเลยฟันแล้วก็ถอยหลังไป โดยไม่ได้ฟันผู้เสียหายซ้ำหรือไล่ติดตามฟันผู้เสียหายต่อไปอีก ผู้เสียหายมีบาดแผลที่ กลางศีรษะเป็นแนวโค้งจากหน้าไปหลังยาวประมาณ 5 นิ้ว ลึกเพียงถึงผิวหนังของ กระดูกกะโหลกศีรษะถูกบาด ขาดตามแนวแผลชั้นนอกเท่านั้น ไม่ได้ทะลุกระดูก กะโหลกศีรษะ หากรักษาไม่ทันไม่น่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งสาเหตุที่จำเลยฟันผู้ เสียหายก็เป็นเรื่องเล็กน้อย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้ เสียหายเท่านั้น หาได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และริบ ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 ให้จำคุกจำเลย 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นเข้ามอบตัวและชั้น สอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยไว้ 6 ปี 8 เดือน ของกลางให้
รับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 วางโทษจำคุก 3 ปี จำเลยเข้ามอบตัวและรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 2 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุใน
ฟ้อง จำเลยได้ใช้มีดพร้าฟันผู้เสียหาย 1 ที่ ถูกที่ศีรษะได้รับอันตรายถึงสาหัส ปราบ
ตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.1 ปัญหามีว่า
จำเลยฟันผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าหรือไม่ ปราบจากคำเบิกความของผู้เสียหาย
พยานโจทก์ว่าผู้เสียหายนั่งคุยกับนางชิตมารดาของจำเลยอยู่ที่บ้านนางชิต จำเลยเข้า
มาทางด้านหลังผู้เสียหายแล้วใช้มีดพร้าฟันผู้เสียหายที่ศีรษะด้านหลัง 1 ที่ ขณะผู้
เสียหายกำลังจะลุกขึ้น ผู้เสียหายหันไปดูเห็นจำเลยถือมีดพร้าซึ่งยาวทั้งด้ามและตัว
มีดประมาณ 1 เมตรอยู่ห่างผู้เสียหายประมาณ 2 วา จำเลยฟันแล้วก็ถอยหลังไป ผู้
เสียหายจึงวิ่งกลับไปที่บ้านของตน ศาลฎีกาเห็นว่า หากจำเลยเจตนาจะฆ่าผู้เสียหาย
จริง หลังจากฟันผู้เสียหายครั้งแรกแล้ว จำเลยก็น่าจะฟันผู้เสียหายซ้ำหรือไล่ติดตาม
ฟันผู้เสียหายต่อไปอีก แต่ก็หาได้กระทำไม่ ส่วนบาดแผลที่ผู้เสียหายถูกฟันปราบ
ตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.1 ว่าเป็น
บาดแผลที่กลางศีรษะเป็นแนวโค้งจากหน้าไปหลังยาวประมาณ 5 นิ้ว ก็ลึกเพียงถึง

ผิวนอกของกระดูกกะโหลกศีรษะถูกบาดเจ็บตามแนวแผลชั้นนอกเท่านั้นหาได้ทะเลกระดูกกะโหลกศีรษะไม่ ทั้งยังได้รับความจากคำเบิกความของนายแพทย์จำรัส สรพิพัฒน์ พยานโจทก์ผู้ตรวจชั้นสูตรบาดแผล ทำรายงานผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผล และรักษาพยาบาลผู้เสียหายว่าบาดแผลภายนอกหายภายใน 7 วัน บาดแผลที่กระดูกหายประมาณ 6 สัปดาห์ บาดแผลของผู้เสียหายหากรักษาไม่ทันไม่น่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากกรณีที่เลือดออกไม่หยุดหรือมีโรคแทรกซ้อนจากติดเชื้อหรือบาดทะยักเท่านั้น ซึ่งแสดงว่าบาดแผลที่ผู้เสียหายถูกจำเลยฟันนั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ชีวิตแม้รักษาไม่ทันก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับสาเหตุที่จำเลยฟันผู้เสียหายตามที่โจทก์นำสืบก็ได้รับความแต่เพียงว่าเนื่องมาจากก่อนเกิดเหตุ 3 วัน บุตรสาวอายุ 6 ขวบของผู้เสียหายไปถอนขนเปิดของจำเลย จำเลยด่าบุตรสาวของผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงด่าตอบโต้แล้วเกิดเถียงกัน นางซิดมารดาของจำเลยได้ห้ามให้เลิกกันไปสาเหตุเพียงเท่านี้จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะผูกใจเจ็บถึงกับจะฆ่าผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น หาได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่...".

(เสียง ตรีวิมล-นิเวศน์ คำผอง-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ